

소방전술 -2 제3편 화재조사실무 — 제2장 화재조사의방법(완료) 조사관권한의무·마음가짐·화재피해액산정공식(잔가율/건물/부대설비등) (본문 275~280p)

핵심 개념

건물 등 자산의 최종잔가율은 20%(건물/부대설비/구축물/가재도구), 그 외는 10%다. 화재피해액 산정은 $\text{신축단가} \times \text{소실면적} \times [1 - (0.8 \times \text{경과연수} / \text{내용연수})] \times \text{손해율}$ 공식을 기본으로 한다.

제3편 화재조사실무 — 제2장 화재조사의 방법 — 제2절 화재조사관의 권한과 의무

화재조사관의 권한 6가지와 의무 8가지:

권한 6가지 및 의무 8가지 (핵심 발췌)

권한: 피해조사권, 관계자출석질문권, 관계기관통보요구권, 자료제출명령권, 출입검사명령권,

피의자질문·압수증거물조사권

의무: 개인주거 승낙의무, 비밀누설금지의무, 신분증표제시의무, 방화·실화혐의시

경찰서장통보+증거수집보존의무, 관계기관협력의무, 경찰협력의무, 보험회사조사협력의무

화재조사관 마음가짐 8가지

- 1) 물적증거기반 과학적방법 규명
- 2) 법정권리의무준수
- 3) 개인권리부당침해금지
- 4) 민사관계관여금지
- 5) 과학적기술적타당성
- 6) 특이현상 관심·지식활용
- 7) 실체적진실규명 사명감
- 8) 객관적사실 중심 견지

시험 포인트

조사관 마음가짐 중 "직무를 이용해 개인의 민사관계에 관여해서는 안 된다"는 원칙 — 행정조사자로서의 중립성을 지켜야 한다는 경계.

제3절 화재피해조사 방법

화재피해액은 재건축·재구입 소요가액에서 손모·경과연수 감가공제한 현재가액으로 산정한다:

최종잔가율 (필수 암기)

건물·부대설비·구축물·가재도구: 20% / 그 외 자산: 10% (회계장부상 현재가액 입증시 그 가액 우선, 곤란시 소방청 간이평가매뉴얼 적용)

주요 피해액 산정공식 (핵심)

건물: $\text{신축단가}(\text{m}^2\text{당}) \times \text{소실면적} \times [1 - (0.8 \times \text{경과연수} / \text{내용연수})] \times \text{손해율}$

부대설비: $\text{건물신축단가} \times \text{소실면적} \times \text{설비종류별재설비비율} \times [1 - (0.8 \times \text{경과연수} / \text{내용연수})] \times \text{손해율}$

차량·동물·식물: 전부손해=시중매매가격 / 전부손해아님=수리비·치료비

회화·골동품·귀금속: 전부손해=감정가격 / 전부손해아님=원상복구비용

잔존물제거비: 화재피해금액×10%

시험 포인트

건물·부대설비 공식의 감가계수 "0.8"(대부분 자산 공통)과, 영업시설·기계장치 등 일부는 "0.9"를 쓴다는 차이를 정확히 기억. 잔존물제거비는 "피해금액의 10%"라는 단순공식.